

الدكتـور نايف شافي المظافره الهاجري
دكتـــوراه فـــي القانـــون الجنائـــي
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية – دولة الكويت

إشـكالات الاختصـاص القضائـي والتبايـن التشـريعي فـي مكافحـة الجرائـم السـيبرانية العابـرة للحـدود: دراسـة مقارنـة فـي ضـوء الاتفاقيـات الدوليـة

» **ملخص :**

تتنـاول هـذه الدراسـة إشـكالات الاختصـاص القضائـي والتبايـن التشـريعي فـي مكافحـة الجرائـم السـيبرانية العابـرة للحـدود، فـي ظـل طبيعتهـا اللامكانيـة وتعـدد الـدول المرتبطـة بالفعـل الإجرامـي وآثـاره. وتهـدف إلـى بيـان مـدى كفايـة الأطـر التشـريعية الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة المنظمـة للتعـاون القضائـي والأمنـي فـي مواجهـة تنـازع الاختصـاص واخـتلاف التجريـم والإجـراءات. وتتمثـل مشـكلة الدراسـة فـي تقصيـر بعـض القواعـد التقليديـة وصعوبة تسـليم المجرميـن وتبـادل المعلومات والأدلـة الرقميـة بيـن الـدول. وتعتمـد الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي المقـارن، من خلال تحليـل الاتفاقيـات الدوليـة، ولا سـيما اتفاقيـة بودابسـت، ومقارنتهـا بالتشـريعات الوطنيـة المختـارة. وتخلـص إلـى ضـرورة تطويـر قواعـد أكثـر مرونـة للاختصـاص القضائـي، وتوحيـد المفاهيـم الإجرائيـة، وتعزيـز آليـات التعـاون العابر للحـدود، وتحديث الاتفاقيـات بمـا يضمـن سـرعة تبـادل الأدلـة الرقميـة مـع احتـرام السـيادة الوطنيـة وتحقيـق فاعليـة الملاحقـة الجنائيـة.

» **الكلمات المفتاحية :** الاختصاص القضائي، التباين التشريعي، الجرائم العابرة للحدود.